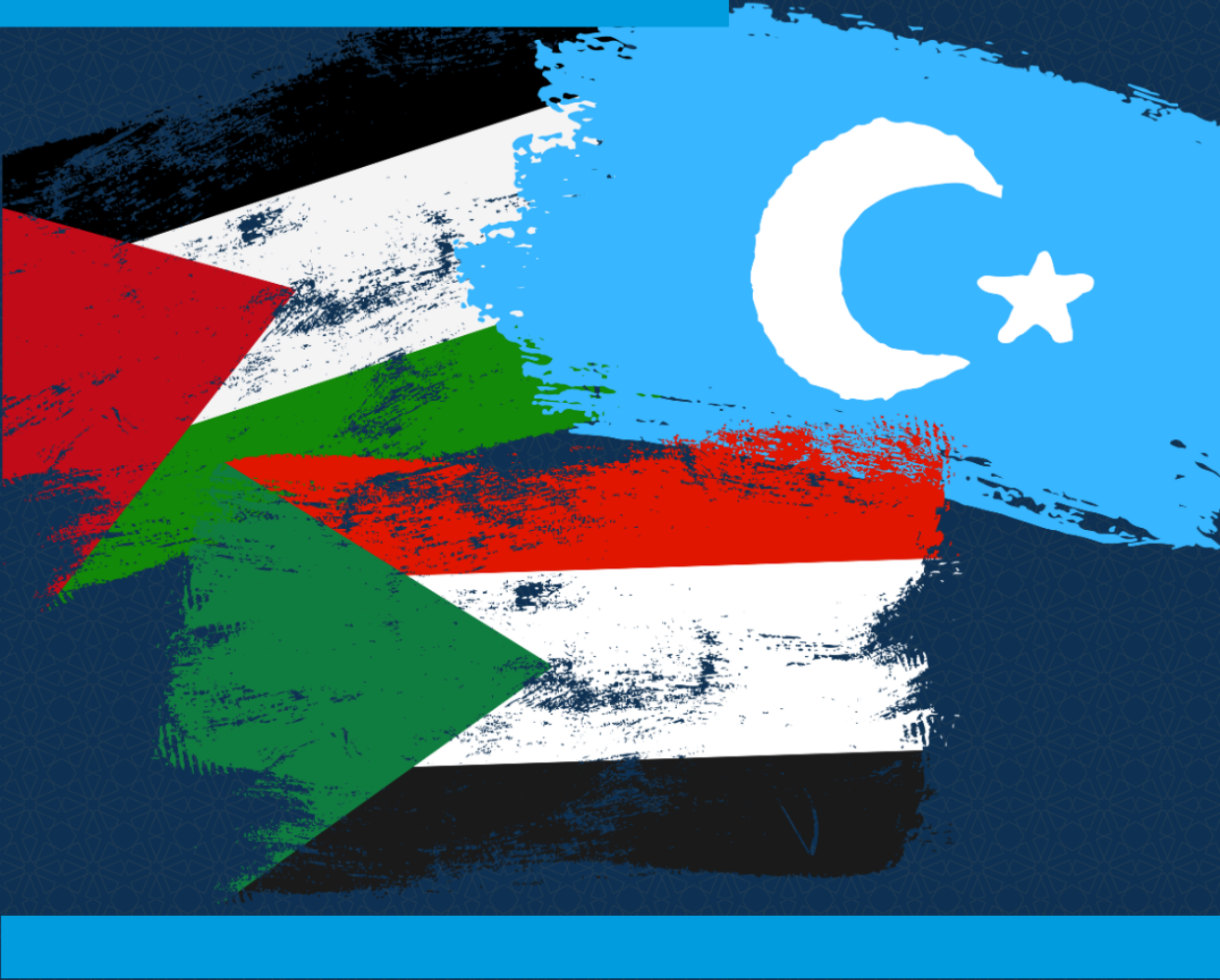




Dünyadaki Müslüman Azınlıkların Durumu

ÇALIŞMA KILAVUZU



FATİH MODEL İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLAT
MÜSLÜMAN AZINLIKLARI KOMİTESİ
ÇALIŞMA REHBERİ



Gündem: Dünya genelinde müslüman azınlıkları etkileyen
sistemik ayrımcılık ve hukuki engellerin ele alınması

DİVAN MEKTUBU

Değerli Delegeler ve Kıymetli Katılımcılar,

Fatih MOIC etkinliğimizin bu yıl ilkinin gerçekleştirilmesini ve sizleri bu nitelikli platformda ağırlamanın derin onurunu yaşıyoruz. 15-17 Mayıs tarihleri arasında icra edilecek olan bu program; yalnızca bir simülasyon değil, azınlık statüsündeki Müslüman toplumların temel hak ve hürriyetlerinin akademik bir titizlikle ele alınacağı, geleceğe dair stratejik çözümlerin üretileceği ve fikirlerin aksiyona dönüşeceği bir irade beyanıdır.

Elinizde bulunan çalışma rehberi; coğrafi, siyasi ve hukuki sınırların ötesinde, Müslüman halkların sosyopolitik gerçekliklerini bilimsel bir perspektifle analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu metin, günümüz uluslararası ilişkiler paradigmasında sıklıkla görmezden gelinen ancak küresel adalet mekanizmalarının işlevselliğini test eden sistematik bir hak mücadelesinin envanteri niteliğindedir. Rehber boyunca, Doğu Türkistan'dan Arakan'a, Balkanlar'dan Batı Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir kriz coğrafyası mercek altına alınmış; modern medeniyetin evrensel hukuk normlarının, Müslüman azınlıklar söz konusu olduğunda nasıl bir "istisnai duruma" dönüştürüldüğü gözler önüne serilmiştir.

Sizler, entelektüel birikimiyle yarının dünyasını şekillendirecek asıl öznelerisiniz. Üç gün sürecek bu süreçte temel gayemiz; "güvenlik" ve "özgürlük" dengesinin Müslüman kimliği üzerinden bir güvenlikleştirme stratejisine dönüştürülmesini sorgulamaktır. Sahip olduğunuz eşsiz vizyon ve analiz kabiliyeti sayesinde komitemizden uluslararası standartlarda, ufuk açıcı ve uygulanabilir kararlar çıkacağına dair inancımız tamdır.

Gaye ve vasıta ayrımını iyi yaparak; sorunların değil, çözümün bir parçası olma sorumluluğuyla hareket etmeliyiz. Bu rehberin, müzakerelerinizde sadece teorik bir zemin oluşturmakla kalmayıp, insan onurunu merkeze alan tavizsiz bir hukuk savunuculuğu vizyonu geliştirmenize katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Bu organizasyonun hayat bulmasında büyük özveriyle çalışan tüm ekiplerimize ve hazırlanan akademik metinlerde emeği geçen tüm kurul üyelerimize şükranlarımızı sunarız. Adalet ve hakikat ekseninde yeni bir geleceği birlikte tasavvur etmek üzere sizlerle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Saygılarımızla,

DMAD Komite Divanı

1. Giriş

- a. Müslüman azınlıkların tanımı
- b. Konunun küreselliği
- c. Karşılaşılan zorluk türleri

2. Arka Plan Bilgisi ve Sorular

- a. Müslüman azınlıkların tarihsel varlığı
- b. Yasaların ve politikaların onları nasıl etkilediği
- c. Şu kavramlar:
 - Laiklik
 - Ulusal güvenlik politikaları
 - Hukuki eşitsizlik

3. Karar Mekanizmalarının Yanıtlaması Gereken Temel Sorular

- Ülkeler güvenlik ile özgürlüğü nasıl dengeleyebilir?
- Hangi hukuki korumalar gereklidir?
- Uluslararası kuruluşlar nasıl yardımcı olabilir?

4. Uluslararası Çerçeveseler

Küresel çabaları ve yasalar:

- a. Birleşmiş Milletler'in rolü
- b. İİT'nin rolü
- c. İnsan hakları ilkelerinden (din özgürlüğü)

5. Olası Çözüm Önerileri ve Stratejik Yaklaşımlar

- a. Azınlıkları koruyan daha iyi yasalar
- b. Uluslararası iş birliğı
- c. Eğitim ve farkındalık
- d. Hükümetler ile azınlıklar arasında diyalog

6. Sonuç ve Genel Değerlendirme

7. Cevaplanması Gereken Sorular

8. Kaynakça

1. GİRİŞ

İslamiyet, yaklaşık on beş asırlık tarihsel süreçte yalnızca teolojik bir inanç sistemi olarak kalmamış; ortak hafıza, kültür ve aidiyet unsurları etrafında şekillenen kapsamlı bir toplumsal kimliğe ve Müslüman halklar bütününe dönüşmüştür. Bu süreçte Müslüman topluluklar, farklı siyasi ve coğrafi konjonktürler içerisinde yer almışlardır. Belirli bölgelerde demografik çoğunluğu sağlayarak devletler ve medeniyetler inşa eden bu topluluklar, kimi dönemlerde ise farklı inanç gruplarının egemen olduğu coğrafyalarda azınlık statüsünde varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Ancak azınlık statüsü, tarihsel ve sosyolojik olarak sıklıkla sosyal izolasyon, ekonomik kısıtlamalar ve sistematik ötekileştirme süreçlerini beraberinde getirmiştir.

DMAD bünyesinde yürütülen bu çalışma, azınlık statüsündeki veya sınır ötesi bölgelerde varlık mücadelesi veren Müslüman halkları mercek altına almaktadır. Hazırlanan bu rehberde; azınlık konumundaki Müslüman toplulukların güncel durumları analiz edilmekte, karşılaştıkları sosyopolitik zorluklar incelenmekte ve her bir topluluğun özgün kültürel dokusu detaylandırılmaktadır.

a. Müslüman Azınlıkların Tanımı

Sosyolojik bir terim olarak "azınlık"; belirli bir coğrafyada sayısal yoğunluğu hâkim toplumsal gruba oranla daha az olan; dil, etnisite, kültür veya inanç gibi temel niteliklerle ayrılan grupları ifade eder. Müslüman topluluklar bağlamında azınlık kavramı, salt sayısal verilerin ötesinde bir anlam taşımaktadır. İslam, doğası gereği inananlar arasında "ümme" bilinciyle şekillenen, ulus ötesi bir kimlik inşa etmeyi amaçlayan bütünleştirici bir yapı arz eden bireylerin sahip olduğu bu güçlü aidiyet duygusu ve kolektif organizasyon içinde bulundukları çoğunluk toplumlarında çeşitli yansımalarla yol açmaktadır:

- **Potansiyel Güç ve Stratejik Yaklaşımlar:** Müslümanların azınlık olduğu toplumlarda, bu grubun dinamik yapısı ve dayanışma kültürü hegemonik yapı tarafından yakından takip edilmektedir. Toplumsal ve siyasi bir güç odağı olı potansiyellerine dair farkındalık, egemen sınıflarda rasyonel bir tedbir arayışından ziyade güvenlik eksenli bir kaygıya neden olmuştur.
- **Kaygının Kaynağı:** Söz konusu kaygı, çoğunlukla nesnel temellerden yoksun olan ve "İslamofobi" olarak kavramsallaştırılan önyargılardan beslenmektedir.
- Müslüman halkların demografik artış ve organizasyon kapasitelerinin mevcut statükoyu dönüştürebileceği varsayımı; bu azınlıkların hedef gösterilmesine, dışlanmasına ve sistemli baskı mekanizmalarına maruz kalmasına zemin hazırlamaktadır.

Dolayısıyla Müslüman azınlıklar için bu statü, sadece sayısal azlığı değil, aynı zamanda belirgin bir kimlik taşımanın getirdiği sorumlulukları ve bu kimliğin çevre toplumlarda uyandırdığı algıyla mücadele sürecini ifade etmektedir.

b. Konunun Küresel Boyutu

Müslüman azınlıkların maruz kaldığı hak ihlalleri ve baskılar, günümüzde İslam dünyasının iç meselesi olma sınırını aşmış durumdadır. Bu krizler; coğrafi ve siyasi sınırları aşarak modern medeniyetin temelini oluşturan evrensel insan hakları değerlerini doğrudan etkileyen küresel birer sorun haline gelmiştir. Zulmün coğrafi dağılımı, meselenin yerel sürtüşmelerden ziyade sistematik bir küresel kriz olduğunu teyit etmektedir:

- **Filistin ve İşgal Politikaları:** İsrail'in on yıllardır sürdürdüğü politikalar, yalnızca bir toprak ihtilafı değil; yaşam hakkı ve hareket özgürlüğü gibi temel insan haklarının uluslararası sistemdeki aşınmasının somut bir göstergesidir.
- **Doğu Türkistan Süreci:** Bölgede yaşanan gelişmeler, bir halkın kültürel ve dini varlığının teknolojik denetim ve asimilasyon politikalarıyla dönüştürülmeye çalışılmasını temsil etmektedir. İbadethanelerin tahribi karşısında uluslararası toplumun yeterli farkındalığı geliştiremediği gözlemlenmektedir.
- **Arakan (Rohingya) Krizi:** Rohingya Müslümanlarının yaşadığı dışlanma süreci, modern dönemde "soykırım" kavramının uluslararası literatürde yeniden tartışılmasına den olan trajik bir örnektir.

- **Balkanlar ve Avrupa Hafızası:** Srebrenitsa katliamının etkileri sürerken, gü Avrupa'nın genelinde yükselen aşırı sağ eğilimler ve Müslüman azınlıklara y kültürel dışlama pratikleri, sorunun sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinden b olduğunu göstermektedir.
- **Orta Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan:** Bu bölgelerde yoğunlaşan dini milliyetçilik ve iç çatışma dinamikleri, Müslüman azınlıkların fiziksel varlıklarının ciddi bir küresel tehdit altında olduğunu hatırlatmaktadır.

Bu olaylar silsilesi, konuyu tikel bir sorun olmaktan çıkarıp insan onuru ve uluslararası hukuk savunusu düzeyine taşımaktadır. Herhangi bir coğrafyada Müslüman kimliği nedeniyle hak gaspı yaşanması, küresel adalet mekanizmalarının işlev kaybına işaret eder. Bu nedenle, bu sorunlarla mücadele etmek yalnızca Müslümanların değil, adalet prensibini benimseyen tüm aktörlerin küresel sorumluluğundadır.

c. Karşılaşılan Zorluk Türleri

Müslüman azınlıkların yaşadıkları bölgelerde karşılaştıkları engeller yalnızca fiziksel müdahalelerle sınırlı kalmamakta; hukuki kısıtlamalar ve yerleşik ayrımcılık pratikleriyle toplumsal yaşamın geneline nüfuz etmektedir.

1. Hukuki Düzenlemeler ve Kurumsal Dışlanma: Fransa ve Avrupa Örneği

Avrupa, özellikle de Fransa, Müslüman azınlıkların yasal düzenlemeler yoluyla kısıtlanmasının en belirgin örneklerini sunmaktadır. "Laiklik" (Laisizm) kavramı, bir özgürlük alanı sağlamaktan ziyade, Müslüman kimliğini kamusal alandan dışlamak amacıyla bir araç olarak kullanılmaktadır. İlgili doktrin, inanç özgürlüğünü koruması gerekirken, bazı uygulamalarda dini pratikleri kısıtlayan bir yapıya bürünmüştür.

- **Görünürlük ve Sembol Yasakları:** Başörtüsü ve abaya gibi giyim tercihleri üzerinden yürütülen tartışmalar, Müslüman kadınların eğitim ve çalışma haklarını hukuki birer tartışma konusu haline getirmektedir.
- **Kurumsal Denetim:** İbadethanelerin faaliyetlerinin kısıtlanması ve sivil toplum kuruluşlarının güvenlik gerekçeleriyle feshedilmesi, Müslümanların örgütlenme ve ifade özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalar arasında yer almaktadır.

2. Güvenlik Odaklı Algı ve İslamofobi

Toplumsal düzlemde İslam kavramına yönelik oluşan çekincelerin kaynağı, rasyonel gerçeklikten ziyade uzun süreli inşa edilmiş bir algı sürecidir:

- **İnşa Edilen Tehdit Algısı:** Medya ve siyaset dili, İslam'ı sürekli olarak güvenlik ve çatışma kavramlarıyla ilişkilendirerek kolektif bir bilinçaltı oluşturmuştur. Bireyler, yeterince tanımadıkları ve olumsuz bir tonla sunulan olgulara karşı savunmacı bir tutum geliştirmektedir.
- **Bilinmezlik ve Modernite Tartışmaları:** Birçok Batılı toplumda İslam, moderniteyle uyumsuz ve dışa kapalı bir yapı olarak tasvir edilmektedir.

3. Kavramsal Perspektiften İslam

Oluşturulan olumsuz imajın aksine İslam, doktriner açıdan barış ve esenlik ilkeleri üzerine kuruludur:

- **Adalet Odaklılık:** İslam, toplumsal düzeni her hak sahibine hakkının teslim edilmesi (adalet) ilkesi üzerine kurgular.
- **Bütünleştirici Yapı:** Medine Sözleşmesi örneğinde olduğu gibi, tarihsel süreçte farklı unsurların bir arada yaşama kültürünü savunmuş ve insanı merkeze alan bir yaklaşım benimsemiştir.
- **Etik Disiplin:** Bireyin özyıkımdan kaçınmasını, toplumsal dayanışmayı ve bozgunculuğun önlenmesini temel alan etik bir çerçeve sunar.

Netice itibarıyla, günümüzde gözlemlenen toplumsal kaygı hali İslam'ın özünden değil, bu inanç etrafında kurgulanan sistematik "İslamofobik" propagandalardan kaynaklanmaktadır.,

2. Arka Plan Bilgisi

Müslüman azınlıkların günümüzde tecrübe ettiği krizlerin kökenlerini anlamlandırmak için öncelikle kronolojik bir yanılmanın giderilmesi gerekmektedir: Müslüman halklar, söz konusu coğrafyalara yakın tarihte intikal etmiş kitleler değildir. Bugün "azınlık" olarak tanımlanan bu rın büyük çoğunluğu, üzerinde bulundukları toprakların kadim ve yerleşik ır. Temel sorun, Müslüman nüfusun varlığından ziyade; imparatorlukların çözülüp tlerin inşa edildiği sancılı geçiş sürecinde, siyasi sınırların Müslüman toplulukların

yerleşim alanlarını parçalayacak şekilde çizilmesidir. Bir dönem medeniyetin ana un kitleler, yeni tesis edilen yapay sınırların içerisinde bir gecede "yabancı", "öteki" veya "azınlık" statüsüne indirgenmişlerdir. Bu tarihsel kırılma, günümüzdeki hukuki eşits ve sistematik baskıların temel kaynağını teşkil etmektedir.

Kavramların Araçsallaştırılması ve Hukuki Zemin

Dünya genelinde Müslüman azınlıklara yönelik baskı mekanizmaları, nadiren doğrudan fiziksel müdahale ile başlamaktadır. Süreç, genellikle hukuki bir görünüm altında, mevzuat düzenlemeleriyle filizlenmektedir. Bu noktada üç temel kavram öne çıkmaktadır:

- **Araçsallaştırılan Laiklik (İslamofobi Riski):** Laiklik kavramı, özünde inanç ve vicdan özgürlüğünü devlet güvencesine almayı hedeflerken; günümüzde özellikle bazı Batılı ülkelerde (Fransa örneğinde olduğu gibi) Müslüman kimliğini kamusal alandan tasfiye etme aracına dönüştürülmüştür. "Devletin tarafsızlığına tehdit" argümanı üzerinden; dini kıyafet tercihlerinden eğitim kurumlarındaki beslenme hassasiyetlerine kadar pek çok unsur kısıtlanmaktadır. Bu durum, Müslüman azınlıkları inançları ile toplumsal varlıkları arasında imkânsız bir tercihe zorlamaktadır.
- **Ulusal Güvenlik Politikaları (Kriminalizasyon):** 11 Eylül sonrası küresel konjonktürde "güvenlik" kavramı, Müslümanlara yönelik kısıtlamaların meşruiyet zemini haline getirilmiştir. Pek çok devlet, "terörle mücadele" kartını kullanarak dini pratikleri "radikalleşme adımı", eğitim faaliyetlerini ise "ideolojik beyin yıkama" olarak yaftalamaktadır. Bu politik yaklaşım, Müslüman halkın peşinen "potansiyel tehdit" olarak görülmesini normalleştirmektedir.
- **Hukuki Eşitsizlikler:** Hukuk sistemi, kimi durumlarda azınlıkları denetim altında tutan bir kısıtlama mekanizması işlevi görmektedir. Teorik düzlemdeki eşitlik ilkesine rağmen, Müslüman azınlık mensupları mülk edinme, vatandaşlık hakları ve yargı süreçlerinde sistematik engellerle karşılaşmaktadır. Myanmar ve Hindistan ülkelerinde görüldüğü üzere, vatandaşlıktan çıkarma boyutuna varan yasal düzenlemeler, bireyleri tüm temel haklarından mahrum bırakarak "vatansız" statüsüne düşürmektedir.

MEMLEKETİNDE YABANCI OLMAK: MÜSLÜMAN HALKLARIN AZINLIKLAŞTIRILMA SÜRECİ

Müslüman azınlıkların tarihsel seyri, salt bir göç olgusuyla açıklanamaz. Bu topluluklar için üzerinde yaşadıkları topraklar, asırlardır kültürel ve dini kimliklerinin harmanlandığı ana yurtlarıdır. Ancak modern dönemin siyasi mühendislik faaliyetleri, sınırları bu halkların rızası dışında belirlemiştir. Bu durum, toplulukların asli unsur niteliğini kaybederek "istenmeyen azınlık" konumuna itildiği bir tarihsel yerinden edilme sürecidir.

I. Sınırların Getirdiği Kimlik Kaybı ve Ulus Devlet Yapılanması

Müslüman azınlıkların oluşumundaki temel faktör, çok kültürlü imparatorluk yapılarının dağılarak yerini "tek tipçi" ulus devlet modeline bırakmasıdır. Osmanlı veya Babür gibi yapılar çözülürken, bu coğrafyalardaki Müslümanlar yeni kurulan devletlerin sınırları içinde kalmışlardır. Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Güneydoğu Asya'dan Orta Afrika'ya kadar süreç; siyasi gücün tasfiyesi, ekonomik varlıklara el konulması ve kültürel kimliğin "güvenlik tehdidi" olarak kodlanması şeklinde ilerlemiştir.

II. DOĞU TÜRKİSTAN

Doğu Türkistan, azınlık statüsünün bir asimilasyon yöntemi olarak kullanıldığı en belirgin örneklerden biridir. Uygur Türklerinin bin yıllık medeniyet merkezi olan bu coğrafya, günümüzde sistematik bir dönüşüm politikasına maruz bırakılmaktadır.

- Demografik Dönüşüm ve İktisadi Paryaşma:** 1949 sonrası yürütülen "Han Çinlisi yerleştirme" politikasıyla demografik denge kasıtlı olarak değiştirilmiştir. Bölgenin kaynakları ve iş imkânları yeni yerleşimcilere tahsis edilirken, yerel halk iktisadi olarak zayıflatılmıştır.
- Kutsal Mekânların Tasfiyesi:** Son on yılda binlerce caminin tahrip edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi, halkın toplumsal hafızasını ve dayanışma merkezlerini hedef almaktadır.
- Teknolojik Gözetim ve Manipülasyon:** Bölge, gelişmiş kamera sistemleri ve veri toplama yöntemleriyle yoğun bir denetim altındadır. Uluslararası kamuoyuna sunulan "radet özgürlüğü" görüntüleri, sıkı devlet kontrolü altındaki sembolik

uygulamalardan ibaret kalmaktadır. Namaz kılmak veya dini eğitim almak, s tarafından "radikallik" göstergesi olarak kaydedilmektedir.

4. **Mahremiyetin İhlali: "Kardeş Aile" Projesi:** Ailelerin içine yerleştirilen n aracılığıyla yürütülen denetim mekanizması, özel yaşamın gizliliğini tamamen ortadan kaldıran ve inanç pratiklerini ev içinde bile baskılayan bir sistemdir.

III. ARAKAN (MYANMAR)

Rohingya Müslümanları, bir devletin kendi tebaasını sistematik olarak "hukuki yokluğa" mahkûm etmesinin en çarpıcı örneğidir.

1. **1982 Vatandaşlık Yasası:** Bu yasa ile Arakanlılar bir gecede "yabancı" ilan edilerek mülkiyet ve eğitim gibi temel haklarından mahrum bırakılmışlardır. Bu süreç, bir halkın fiziki tasfiyesinden önce gelen "hukuki imha" aşamasıdır.
2. **Toplumsal Tecrit ve Soykırım Girişimi:** 2017 yılında doruğa ulaşan şiddet olayları ve köylerin yakılması, bir halkın tarihsel varlığını bölgeden tamamen silme amacını taşıyan bir soykırım girişimi olarak nitelendirilmektedir.

IV. HİNDİSTAN

Tarihsel olarak Müslüman medeniyetinin önemli merkezlerinden olan Hindistan'da, günümüzde "Hindutva" ideolojisi ekseninde ciddi baskılar gözlemlenmektedir.

1. **Tarihsel Revizyonizm:** Şehir isimlerinin değiştirilmesi ve müfredattan Müslümanlara dair tarihsel başarıların çıkarılması, topluluğun bu topraklardaki meşruiyetini zayıflatma çabasıdır.
2. **Mekânsal ve Ekonomik Baskı:** "Kaçak yapı" bahanesiyle uygulanan yıkım politikaları, Müslüman azınlığı ekonomik olarak felç etme ve gettolara hapsetme stratejisi olarak öne çıkmaktadır.

V. BALKANLAR: SREBRENİTSA VE TARİHSEL HAFIZA

'daki Müslüman varlığı, Osmanlı sonrası dönemden itibaren sürekli bir savunma er almıştır. Bu sürecin en trajik noktası 1995 Srebrenitsa Soykırımı'dır.

1. **Güvenli Bölge İllüzyonu ve Soykırım:** BM tarafından "güvenli" ilan edilen bölgede, uluslararası gücün gözetimi altında 8.372 Boşnak Müslüman erkeği sistematik olarak katledilmesi, küresel adalet mekanizmalarının iflasıdır.
2. **Kültürel Kırım:** Can kayıplarının yanı sıra camilerin, kütüphanelerin ve Osmanlı mimari mirasının tahribi; Müslüman varlığına dair tarihsel hafızayı silme girişiminin bir parçasıdır.
3. **İnkâr Politikası:** Günümüzde soykırımın inkâr edilmesi ve suçluların yüceltilmesi, Müslüman azınlıklar üzerindeki psikolojik baskıyı ve travmayı sürekli kılmaktadır.

VI. BATI AVRUPA VE FRANSA

Fransa örneğinde somutlaşan uygulamalar, laiklik ilkesinin Müslüman kimliğini kamusal alandan dışlamak için bir kalkan olarak kullanılmasını içermektedir. "Görünmezlik" politikası çerçevesinde, başörtüsü veya abaya gibi tercihler "ulusal değerlere saldırı" olarak kodlanmakta; sivil toplum kuruluşları ise somut delil olmaksızın "radikalleşme" iddiasıyla feshedilmektedir.

VII. HUKUKİ PRANGALAR VE KİMLİK KIRIMI

Vatandaşlık hakkının reddedilmesi, Müslüman azınlıkları modern dünyanın koruma kalkanından mahrum bırakarak onları her türlü müdahaleye açık hale getirmektedir.

1. **Vatandaşlığın Bir Tasfiye Aracına Dönüşmesi:** Dini aidiyetin kimlik belgelerinde bir "fişleme" unsuru olarak kullanılması, bireylerin kamu hizmetlerine erişimini engellemekte ve onları "ikinci sınıf" statüsüne hapsetmektedir. Keşmir ve Myanmar gibi bölgelerde uygulanan zorlayıcı belge kriterleri, Müslümanları "vatansız hayalet nüfuslara" dönüştürmeyi hedeflemektedir.
2. **Ekonomik ve Toplumsal Tecrit:** Bazı bölgelerde Müslüman esnafa yönelik uygulanan sistematik boykot ve aşağılayıcı levhalar, tarihsel tecrit pratiklerini anımsatan bir "insan dışılaştırma" sürecine işaret etmektedir.
3. **Geleceğin Tahribi: Eğitimde Kısıtlamalar:**

- **Manevi Bağı Koparılması:** Müslüman çocukların dini eğitim alma "radikalleşme riski" olarak yaftalanması, nesiller arası kültürel aktarı engelleme girişimidir.
- **Doktriner Müdahale:** Çin örneğinde olduğu gibi, dini kaynakların (meal ve tefsirler) devlet ideolojisine göre tahrif edilmesi ve siyasi çıkarlar doğrultusunda yeniden kurgulanması; bir inancın sadece yaşanmasını değil, hakikatini de ortadan kaldırmayı amaçlayan en ileri seviye baskı yöntemidir.
- Müslüman halkların bu coğrafyalardaki varlığı, tüm bu mülksüzleştirme ve kimlik kırım çabalarına karşı gösterilen bir direnç tarihidir.

3. Karar Mekanizmalarının Yanıtlaması Gereken Temel Sorular

Müslüman azınlıkların sosyopolitik statüsü, genellikle kapalı kapılar ardında yürütülen stratejik kararlarla tayin edilmektedir. Ancak adil bir küresel düzen vizyonu, bu kararların salt güç projeksiyonuyla değil, etik ve hukuki bir süzgeçten geçirilmesini zorunlu kılar. Politika yapıcıların, devlet insanlarının ve uluslararası aktörlerin yanıtlaması gereken temel sorunsallar şunlardır:

a. Güvenlik ve Özgürlük Paradoksu: Denge Nasıl Tesis Edilmeli?

21. yüzyılın güvenlik paradigması, özellikle 11 Eylül sonrası süreçte "güvenlik" gerekçesiyle "temel özgürlüklerin" feda edilebileceği varsayımı üzerine inşa edilmiştir. Oysa Müslüman azınlıkların temel haklarının kısıtlanmasıyla tesis edilen bir yapı, toplumsal huzurdan ziyade bir baskı rejimine işaret eder.
- **Temel Soru:** Ulusal güvenlik stratejileri kurgulanırken neden öncelikli olarak Müslüman azınlıkların sivil özgürlükleri kısıtlanmaktadır?
 - **Optimum Denge:** Hakiki güvenlik, bir toplumun tüm fertlerinin kendilerini aidiyet hissi içinde ve hukuki koruma altında gördüğü noktada başlar. Bir devletin bekası adına ibadethanelerin kapatılması, aile bütünlüğünün bozulması ve bireylerin kimlikleri üzerinden fişlenmesi; rasyonel bir güvenlik politikasından ziyade, toplumsal tuplaşmayı körükleyen bir yönetim zaafıdır. Güvenlik ve özgürlük arasındaki nge; dini kimliğin bir "tehdit algısı" olarak değil, toplumsal bir zenginlik ve hezyon unsuru olarak kabul edilmesiyle yeniden kurulabilir.

b. Hukuki Güvencelerin Zaruriet

Hukuk sistemi, azınlık gruplar için sadece bir mevzuat bütünü deęil, aynı zamanda tı sığınaktır. Bu mekanizmanın işlevsizleşmesi durumunda adaletten söz etmek mümkün değildir. Müslüman azınlıkların korunması, sembolik düzenlemelerin ötesinde somut güvenceler gerektirir.

- **Temel Soru:** Mevcut hukuk sistemi, egemen güçlerin bir kontrol aygıtı mı, yoksa dezavantajlı grupların hak arama kalkanı mıdır?
- **İşlevsel Korumalar:**
 - **Temsiliyet ve Katılım:** Müslüman bireylerin karar alma mekanizmalarında, yargı erki içerisinde ve bürokratik kademelerde kendi kimlikleriyle aktif rol almaları, demokratik bir haktır.
 - **Nefret Suçu Mevzuatı:** Kamusal alanda Müslüman kimliğini hedef alan ayrımcı ifadelerin ve dışlayıcı uygulamaların fikir özgürlüğü kapsamında deęil, ağır yaptırımlara tabi olan nefret suçları kategorisinde deęerlendirilmesi esastır.
 - **Vatandaşlık Hakkının Dokunulmazlığı:** Vatandaşlık statüsü, bir devlet lütfu deęil; bireyin tarihsel ve hukuki mevcudiyetinin tescilidir. İnanç eksenli bir yaklaşımla bu hakların askıya alınması, uluslararası hukuk normlarına aykırı kabul edilmelidir.

c. Uluslararası Kuruluşların Rolü: İzleyici mi, Hakem mi?

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası yapılar; Doęu Türkistan, Hindistan ve Arakan gibi bölgelerde yaşanan hak ihlalleri karşısında sıklıkla sadece "endişe beyan etmekle" yetinmektedir. Bu eylemsizlik, ihlallerin devamlılığına dolaylı bir meşruiyet zemini sunmaktadır.

- **Temel Soru:** Uluslararası toplum, kitlesel hak ihlallerini ve kültürel tasfiyeyi pasif bir şekilde izlemek için mi, yoksa müdahale etmek amacıyla mı organize edilmiştir?
- **Çözüm Odaklı Müdahale Alanları:**

- **Yaptırım Kapasitesi:** Sembolik kınama mesajlarının ötesine geçilerek haklarını sistematik olarak ihlal eden aktörlere yönelik etkili ekonomi siyasi yaptırımlar uygulanmalıdır.
- **Şeffaf Gözlem Mekanizmaları:** Bağımsız ve her türlü kısıtlamadan muaf uluslararası gözlemci heyetlerinin sahada bulunması, dezenformasyonun engellenmesi ve şeffaflığın sağlanması açısından kritiktir.
- **Uluslararası Yargı Erişimi:** Kendi ulusal yargı sistemlerinde çözüm bulamayan azınlık grupların, uluslararası yargı yollarına doğrudan ve etkin erişimi kolaylaştırılmalıdır. Srebrenitsa'daki eylemsizliğin tarihsel sorumluluğu, uluslararası kuruluşların bugünkü kararlarında bir rehber niteliği taşımaktadır.

4. Uluslararası Çerçeveler ve Hukuki Mekanizmalar

Müslüman azınlıklar, ulusal düzeydeki baskı mekanizmaları karşısında hak arayışlarını uluslararası platformlara taşımaktadır. Ancak uluslararası hukuk ve kuruluşlar, sıklıkla makro-siyasi dengelerin ve stratejik çıkarların gölgesinde kalarak mağdur kitlelerin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu bölüm, mevcut küresel çabaların ve kurumsal yapıların genel bir analizini sunmaktadır.

a. Birleşmiş Milletler'in (BM) Rolü: Normatif İdealler ve Reelpolitik Karşılığı

BM, İkinci Dünya Savaşı sonrası kitlesel hak ihlallerini önlemek amacıyla tesis edilen bir yapı olmasına karşın, Müslüman azınlıklar söz konusu olduğunda kurumsal sicili tartışmalı bir nitelik arz etmektedir.

- **Hukuki Müktesebat ve Normlar:** BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Müslüman halkların uluslararası hukuktaki temel dayanaklarıdır. Srebrenitsa, Arakan ve Doğu Türkistan örneklerinde yaşananlar, bu sözleşmelerin doğrudan ihlali niteliğindedir.

Veto Mekanizması ve Fonksiyonel Felç: BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi esinin sahip olduğu veto yetkisi, somut yaptırımların uygulanması önündeki en yük yapısal engeldir. Bu durum, BM'nin sıklıkla "derin endişe beyan eden" raporlar

yayımlayan ancak sahada etkinliđi sınırlı kalan bir yapıya dönüşmesine nede olmuştur. Müslüman kitlelerin hafızasında BM; Srebrenitsa örneğinde olduđu koruma sorumluluđunu yerine getiremeyen "Mavi Bereliler" ve uluslararası t eylemsizliđi ile özdeşleşmiştir.

b. İslam İşbirliđi Teşkilatı'nın (İİT) Rolü: Beklentiler ve Kurumsal Kapasite

Müslüman ülkelerin ortak platformu olan İİT, Müslüman azınlıkların haklarını savunma noktasında birincil derecede kurumsal sorumluluđa sahiptir.

- **Temsil Misyonu:** İİT, teorik düzlemde küresel Müslüman nüfusun ve azınlıkların hamisi konumundadır. Keşmir, Filistin ve Arakan gibi kriz bölgelerine dair alınan kararlar, uluslararası diplomaside bir meşruiyet zemini oluşturmaktadır.
- **Siyasi Bölünmüşlük ve Stratejik Pasiflik:** Teşkilat bünyesindeki üye devletlerin kendi aralarındaki siyasi rekabetler ve egemen güçlerle olan asimetrik ekonomik bağımlılık ilişkileri, kurumun gür bir ses çıkarmasını kısıtlamaktadır. İİT, evrensel bir dayanışma bilinci yerine sıklıkla mikro-milli çıkarlar dengesine hapsolmaktadır. Oysa Müslüman azınlıklar açısından bu teşkilat, sadece insani yardım sağlayan bir birim deđil; küresel siyasette belirleyici irade koyabilen bir aktör olmalıdır.

c. Din Özgürlüğü ve İnsan Hakları İlkeleri: Evrensellik ve Uygulama Farklılıkları

Modern hukuk normlarının en temel unsurlarından biri olan "inanç özgürlüğü", uygulama aşamasında Müslüman azınlıklar söz konusu olduğunda sıklıkla esnetilen bir yapıya bürünmektedir.

- **İnanç ve Vicdan Özgürlüğü:** Uluslararası hukuk normları; her bireyin dinini seçme, deđiştirme ve bunu gerek bireysel gerekse kolektif olarak ibadet, eğitim ve uygulama yoluyla alenen ifade etme hakkını güvence altına almaktadır.
- **Çifte Standart Sorunu ve Seçici Hassasiyet:** Uluslararası kamuoyunun Müslüman olmayan azınlık gruplara yönelik gösterdiği hassasiyet, Müslümanlara yönelik cami aımları, dini eğitim kısıtlamaları veya kutsal metinlerin tahrif edilmesi gibi rumlarda yerini "iç mesele" veya "güvenlik gerekçesi" söylemlerine bırakmaktadır.

- **Hukuki Bir Zorunluluk Olarak Hak Savunuculuğu:** Din özgürlüğü, devle tebaasına sunduğu bir ayrıcalık veya lütuf değil; bireyin doğuştan gelen onur ayrılmaz bir parçasıdır. Müslüman halkların kendi dillerinde eğitim almaları değerlerine devlet müdahalesi olmaksızın erişebilmeleri, uluslararası hukuk sisteminin asli yükümlülüğüdür.
-

5. Olası Çözüm Önerileri ve Stratejik Yaklaşımlar

a. Azınlık Haklarının Hukuki Güvence Altına Alınması

Müslüman azınlıkların maruz kaldığı ihlallerin önlenmesi, teorik beyanlardan ziyade somut ve geri döndürülemez hukuki teminatlar gerektirmektedir.

- **Anayasal Teminatlar:** Azınlık hakları, konjonktürel hükümet kararnameleriyle değiştirilemeyecek dokunulmaz anayasal maddelerle koruma altına alınmalıdır. İnanç özgürlüğü, "ulusal güvenlik" mülahazalarıyla kısıtlanamayacak temel bir hak ve "kırmızı çizgi" olarak tanımlanmalıdır.
- **Yargısal Bağımsızlık ve Denetim:** Müslüman azınlık mensuplarının yargı önünde tam bir eşitlik ve tarafsızlık içerisinde temsil edilmesi esastır. Bu bağlamda nefret suçları, sadece bireysel birer vaka değil; toplumsal barışa ve bir arada yaşama iradesine yönelik sistematik saldırılar olarak nitelendirilmeli ve caydırıcı yaptırımlarla karşılanmalıdır.

b. Uluslararası İş Birliği: Bildirilerden Yaptırımlara Geçiş

Uluslararası toplumun eylemsizliği, ihlallerin sürdürülebilirliğine zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, söylem düzeyindeki eleştirilerin yerini somut yaptırımlara bırakması elzemdir.

- **Somut Yaptırım Mekanizmaları:** Müslüman azınlıkların kutsal değerlerine saldıran ya vatandaşlık haklarını gasp eden devletlere yönelik ticari, askeri ve diplomatik laşmaların askıya alınması bir gerekliliktir. Ekonomik çıkarların insan hakları allerinin önüne geçmesi, ihlallerin küresel ölçekte normalleşmesine yol açmaktadır.

c. Eğitim ve Farkındalık: Kurumsal ve Toplumsal Dönüşüm

Toplumsal önyargıların ve güvenlik odaklı algıların yıkılması, bilgi temelli bir farkır süreciyle mümkündür.

- **Müfredat Reformu:** Küresel eğitim sistemlerinde İslam; güvenlik odaklı veya yabancı bir unsur olarak değil, bilimden sanata, hukuktan felsefeye kadar medeniyet birikimine katkı sunan bir yapı olarak literatüre dahil edilmelidir.

- **Sivil Toplumun Rolü:** Sivil toplum kuruluşları, sadece insani yardım odaklı bir faaliyet alanı ile sınırlı kalmamalı; Müslüman azınlıkların haklarını küresel platformlarda savunan ve bu kitlelerin insan onuruna yaraşır statülerini savunan bir farkındalık ağı oluşturmalıdır.

d. Hükümetler ve Azınlıklar Arasında Diyalog Zemini

Diyalog süreci, tarafların birbirini tanıma ve hukuki statülerini kabul etme prensibi üzerine inşa edilmelidir.

- **Eşitlik Temelli Temsiliyet:** Hükümetler, Müslüman azınlıkları bir "güvenlik sorunu" olarak değil, siyasi masanın eşit paydaşları olarak konumlandırmalıdır. Azınlıkların yerel yönetimlerdeki temsil güçleri ve kendi kaderlerini tayin etme kapasiteleri artırılmalıdır.
- **İnanç Özgünlüğüne Saygı:** Devlet mekanizmaları, dini metinleri tahrif etme veya "devlet güdümlü bir din" anlayışı inşa etme girişimlerinden kaçınılmalıdır. İnançın özgün yapısına ve dini otoritelerin bağımsızlığına saygı duyulması, toplumsal barışın temel şartıdır.

6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Bu çalışma kılavuzunun verileri ışığında ulaşılan sonuç şudur: Müslüman azınlıklar uygulanan sistematik baskı mekanizmaları, aslında söz konusu kitlelerin toplumsal direncinin bir yansımasıdır. Bir halkın varlığını baskılamak adına yürütülen yoğun mevzuat düzenlemeleri, teknolojik gözetim faaliyetleri ve dezenformasyon süreçleri; o halkın kimliksel kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Uluslararası aktörlerin ve akademik camianın görevi, bu süreçleri sadece gözlemlemek değil; adalet, özgürlük ve insan onuru ekseninde bir duruş sergilemektir. Zira bir coğrafyadaki sistematik adaletsizlik, küresel hukuk normlarının bütünlüğü için doğrudan bir tehdit teşkil etmektedir. Doğu Türkistan'daki asimilasyon politikaları, Balkanlar'daki tarihsel travmalar ve Arakan'daki vatandaşlık gaspları; uluslararası kamuoyundan sadece "empati" değil, hukuk ve insan hakları temelinde somut bir irade ve harekete geçme sorumluluğu talep etmektedir.

7. Cevaplanması Gereken Sorular

- 1. Müslümanlar üzerindeki önyargıdan nasıl kurtulunabilir**
- 2. Azınlık hakları konusu ve Müslüman azınlıklar üzerindeki baskı lokal mi yoksa evrensel bir sorun mudur**
- 3. Laiklik, dinin yok sayılması mı demektir**

8. Kaynakça

Taha Kılınç'ın Doğu Türkistan Seyahatnamesi

Onur Karahanoğulları'nın "ABD ve Fransa'da Laiklik" kitabı

Adem Özköse'nin Arakan Belgeseli Serisi

<https://www.unhcr.org>

<https://www.insamer.com>

<https://www.barandergisi.net/cin-dogu-turkistandaki-300-yillik-beytullah-camiiyi-kapatma-hazirliginda>

<https://tr.euronews.com/2019/08/21/dogu-turkistan-milli-meclisi-baskan-erkeklerimiz-kamlarda-cinliler-mahremimize-giriyor>